

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2480/2538

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย เสถียร แก้วจันทร์

โจทก์

จำเลย

ลำพังคำเบิกความของพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวนพยานโจทก์ทั้งสองปากประกอบบันทึกการจับกุมข้อเท็จจริงก็พอฟังได้แล้วว่าเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2536ตรงตามวันเวลาที่โจทก์กล่าวในฟ้องการที่ผู้เสียหายเบิกความถึงวันและเดือนที่เกิดเหตุถูกต้องผิดไปแต่เพียงเป็นพ.ศ.2526แทนที่จะเป็นพ.ศ.2536น่าจะเป็นเพราะความพลั้งเผลอหรือหลงลืมคำเบิกความของผู้เสียหายผิดไปเพียงเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องอันจะเป็นเหตุให้ศาลต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสอง

---

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,339 ให้ จำเลย คืบ ทรัพย์ ที่ ยัง ไม่ได้ คืบ หรือ ใช้ ราคา เป็น เงิน 10,000บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 339 วรรคหนึ่ง วางโทษ จำคุก 6 ปี ชั้น จำคุก จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษให้ ตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่ง ใน สาม คง จำคุก 4 ปีให้ จำเลย คืบ ทรัพย์ ที่ ยัง ไม่ได้ คืบ หรือ ใช้ ราคา ทั้งสิ้น 10,000 บาทแก่ ผู้เสียหาย

### โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 339 วรรคสอง ให้ จำคุก 10 ปี ลดโทษ ให้หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 6 ปี 8 เดือนนอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

### จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา ตรวจ สำนวน ประชุม ปรีक्षा แล้ว จำเลย ฎีกา ว่าโจทก์ ฟ้อง ว่า คดี นี้ เหตุ เกิด เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2536 แต่ ใน ทางพิจารณา ผู้เสียหาย ซึ่ง เป็น ประจักษ์พยาน เบิกความ ว่า เหตุ เกิด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ปรากฏ ใน การ พิจารณาจึง แตกต่าง กับ ข้อเท็จจริง ดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้อง และ การ ที่ ฟ้อง ผิด ไปเป็นเหตุ ให้ จำเลย หลงต่อสู้อยู่ ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ลงโทษ จำเลย จึงไม่ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองเห็นว่า นอกจาก คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย แล้ว โจทก์ ยัง มี สืบตำรวจ เอก บุญเกิด ไปวันเสาร์ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ผู้จับกุม และ ร้อยตำรวจตรี เสกสันต์ บัณฑิตย์ พนักงานสอบสวน เบิกความ ประกอบ ด้วย โดย สืบตำรวจเอก บุญเกิด เบิกความ ว่า เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2536เวลา ประมาณ 23 นาฬิกา ได้ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น สาย ตรวจ อยู่ กับพวกขณะที่ ตรวจ ไป ถึง ศูนย์การค้า นครหลวง

ไต้ยึน ผู้เสียหายน ร้อง เรียกให้ คน ช่วย จึง ไต้ หยุด รถ และ สอบถาม ผู้เสียหายน  
หลังจาก นั้น ไต้ ติดตามคนร้าย ไป จน ถึง ร้าน ข้าวต้ม วัชรเมือ ไป ถึง พบ  
พลเมือม ดี ไต้ จับ จำเลย ไว้ผู้เสียหายน ไต้ ชี้ ให้ พยาน จับ จำเลย ใน ข้อหา ร่วมกัน  
ชิงทรัพย์ ผู้เสียหายนแล้ว ไต้ ทำ บันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 6 ลงวันที่ 26  
ธันวาคม 2536มี ข้อความ ว่า พฤติการณ์ แห่ง การ จับกุม คือ วัน นี้ วันที่ 26  
ธันวาคม2536 เวลา 23.35 นาฬิกา พยาน กับพวก ไต้ ออก ตรวจ ท้องที่ ที่ รับผิดชอบ  
ขอบเมือ ตรวจ ไป ถึง ศูนย์การค้า นครหลวง ผู้เสียหายน แจ้ง ว่า มี คนร้าย สอง คน  
ร่วมกัน ชิงทรัพย์ สร้อยคอ ผู้เสียหายน คนร้าย ไต้ หลบหนี ไป จึง พา กัน ออก  
ติดตาม จับ จำเลย ไต้ ร้อยตำรวจตรี เศกสันต์ เบิกความ ว่า เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม  
2536 เวลา 23.55 นาฬิกา สิบตำรวจเอก บุญเกิด ไต้ จับ จำเลย มา ส่ง ให้ ที่ สถานี  
ตำรวจนครบาล บางขุนนนท์ ใน ข้อหา ว่าร่วมกัน ชิงทรัพย์ พร้อม ทั้ง ไต้ พา ผู้เสีย  
หายน และ นำ สร้อยคอ ทองคำ ที่ ขาดอยู่ ครึ่ง เส้น มา ให้ ด้วย เห็นว่า ลำพัง คำเบิก  
ความ ของ พยานบุคคลทั้ง สอง ปาก ดังกล่าว ประกอบ บันทึก การ จับกุม เอกสาร  
หมายเลข จ. 6ข้อเท็จจริง ก็ พอ ฟังได้ ว่า เหตุ คดี นี้ เกิด เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม  
2536ตรง ตาม วัน เวลา ที่ โจทก์ กล่าว ใน ฟ้อง ผู้เสียหายน เบิกความ ถึง วัน และ  
เดือนที่เกิดเหตุ ถูกต้อง ผิด ไป แต่เพียง เป็น พ.ศ. 2526 แทนที่ จะ เป็นพ.ศ. 2536  
น่า จะ เป็น เพราะ ความ พลังเพลอ หรือ หลงลืม คำเบิกความของ ผู้เสียหายน ผิด ไป  
เพียง เท่านั้นไม่ถึง กับ จะ ฟัง ว่า ข้อเท็จจริง ตาม ที่ปรากฏ ใน การ พิจารณา แตก  
ต่าง กับ ข้อเท็จจริง ดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้องอัน จะ เป็นเหตุ ให้ ศาล ต้อง ยกฟ้อง ตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ขพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ